Qui signale quoi, à qui ?

Événements graves, dysfonctionnements, maltraitance, vigilances : les circuits à connaître.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME — direction, médecin coordonnateur, IDEC, tous professionnels

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

À RETENIR

Un portail unique : signalement.social-sante.gouv.fr. En cas de doute : protéger la personne, informer la direction et le médecin coordonnateur, tracer les faits et signaler sans attendre d'avoir toutes les preuves (proposition DOTR).

Sources : signalement.social-sante.gouv.fr · proposition DOTR

EIGS — ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE ASSOCIÉ AUX SOINS

« Événement **inattendu** au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le **décès**, la **mise en jeu du pronostic vital**, la survenue probable d'un **déficit fonctionnel permanent**. »

- **Qui** : tout professionnel de santé, **ESMS compris** (obligation).
- **Quand** : partie 1 **sans délai** ; partie 2 dans les **3 mois**.
- **À qui** : ARS, par le portail **signalement.social-sante.gouv.fr**.

Sources : CSP L1413-14, R1413-67 et R1413-68 · ARS Pays de la Loire, page EIGS, 09/2026

DYSFONCTIONNEMENT GRAVE EN ESMS

- **Qui** : le directeur, ou à défaut le responsable de la structure.
- **Quand** : **sans délai**.
- **À qui** : l'autorité qui a délivré l'autorisation (ARS et/ou conseil départemental).

11 catégories : sinistres, défaillance d'équipement, perturbations d'organisation, **erreur ou défaut de soin ou de surveillance**, difficultés avec les proches, **décès accidentel**, suicide ou tentative, **maltraitance**, **disparition**, violences d'usagers, malveillance.

- Familles informées, sous réserve de l'accord de la personne.

Sources : CASF L331-8-1 et R331-8 à R331-10 · arrêté du 28/12/2016 · ARS Nouvelle-Aquitaine, signaler un dysfonctionnement grave en ESMS, 2023

MALTRAITANCE

Geste, parole, action ou défaut d'action qui compromet ou porte atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d'une personne vulnérable.

- Médecin : **peut signaler au procureur** ; si la personne ne peut se protéger (âge, incapacité), **son accord n'est pas nécessaire**. Aucune responsabilité engagée si le signalement est de bonne foi.
- Un salarié témoin ne peut être sanctionné pour l'avoir signalé.
- Adultes vulnérables : **3133** (gratuit, 7 j/7, 9 h-20 h ; remplace le 3977 depuis le 01/03/2026). Danger immédiat : 17 ou 112.
- **Mineurs (IME)** : **119**, information préoccupante à la CRIP du département ; procureur si danger grave et immédiat.

Sources : CASF L119-1 (loi n° 2022-140 du 07/02/2022) · Code pénal 226-14 et 434-3 · CASF L313-24 · handicap.gouv.fr, le 3133 remplace le 3977 (01/03/2026) · Allô 119 · CASF L226-3 (information préoccupante)

VIGILANCES

- **Effet indésirable d'un médicament** : déclaration au **CRPV** (obligation pour les professionnels de santé, infirmiers compris).
- **Incident avec un dispositif médical** (lit, matelas, pompe, lève-personne…) : matériovigilance, **ANSM**.
- **Cas groupés infectieux** (IRA, GEA, gale) : **ARS** — fiche socle « Épidémie ».
- **Erreur médicamenteuse** sans gravité : déclaration interne et protocole DOTR « Erreur médicamenteuse » ; avec effet indésirable : déclaration au **CRPV**.

Sources : ANSM, déclarer un effet indésirable (professionnel de santé), 06/2026 · RFCRPV · ANSM, matériovigilance · ARS Nouvelle-Aquitaine, signaler des cas groupés IRA/GEA/gale, mars 2025

EN INTERNE

Tout événement indésirable est déclaré dans le système de l'établissement, puis **analysé en équipe** (causes, actions, retour aux équipes). Le référentiel HAS d'évaluation des ESSMS évalue la gestion des plaintes, réclamations et événements indésirables, et la prévention de la maltraitance.

Sources : HAS, référentiel d'évaluation de la qualité des ESSMS (2022, mis à jour 2025)

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical. Une rubrique « délai de confirmation écrite » n'a pas été retenue faute de texte vérifié.